

1500452-97.2021.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... mas que conhece o réu e ele não pratica roubos (fls. 263).

A testemunha Jennifer Roseli Ramalho contou que não presenciou os fatos e que não tem conhecimento do réu ter se envolvido com crimes de roubo (fls. 264).

São as provas dos autos.

A absolvição da imputação da prática do crime de roubo é de rigor.

Com efeito, mencionada prática não ficou demonstrada em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500452-97.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500452-97.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2289793/2021 - DEL.POL.ARARAS, 20994375 - DEL.POL.ARARAS, 4137/21/805 - DEL.POL.ARARAS, 2289793 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jhonny Ramalho Ribeiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face dos acusados JHONNY RAMALHO RIBEIRO, já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 22 de outubro de 2021, por volta de 21h00, na Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro, defronte ao nº 551, via pública, Jardim Cândida, nesta Cidade e Comarca, o réu, vulgo "Jhonny Risadinha", agindo em concurso com um indivíduo ainda não identificado, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Felipe de Oliveira, a motocicleta Honda 650F placa GHW6150, avaliada em R\$ 38.195,00,2 pertencente à vítima.

Consta também do incluso inquérito policial que na madrugada do dia 23 de outubro de 2021, na Rua Romeu Dal Pietro, via pública, Jardim Santa Olívia II, nesta Cidade e Comarca, o réu portava arma de fogo com numeração suprimida, consistente em uma pistola Taurus, calibre nominal 380, com carregador contendo 15 (quinze) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 29 e fotografias a fls. 101/103).

A denúncia foi recebida em 05 de novembro de 2021 (fls. 144). O réu foi citado às fls. 175/176, apresentando defesa prévia às fls. 182/184. Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima, oito testemunhas, bem como interrogado o acusado (fls. 258/269).

Por fim, as partes apresentaram alegações finais (fls. 313/319 - MP e 323/328 - réu). O Ministério Público pediu a procedência parcial da ação penal, com a absolvição do acusado para o crime de roubo. A defesa pleiteou, em suma, pela absolvição diante da insuficiência probatória.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede parcialmente a pretensão punitiva estatal.

A materialidade veio comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 27/31), pelas fotografias de fls. 47/48, pelo laudo pericial (fls. 168/170 e 250/252), bem como pela farta prova oral colhida.

A autoria também é certa em relação ao crime do art. 16, da Lei 10.826/2003.

Interrogado, o réu Jhonny Ramalho Ribeiro declarou que, de fato, portava arma de fogo. Negou, todavia, a prática do crime de roubo, alegando inconsistência nas falas da vítima (fls. 294).

A vítima Felipe de Oliveira, em juízo, alterou a versão apresentada em solo investigativo e não reconheceu o denunciado como um dos autores do roubo (fls. 265).

No mais, a testemunha Carlos Alexandre dos Santos, policial militar, narrou que estava em patrulhamento quando resolveu abordar um veículo com cinco pessoas. O réu estava dentro do carro e contra ele pesava suspeitas da prática de crimes de roubos. Na cintura do acusado foi encontrada uma arma, cujas características eram compatíveis com a arma descrita pela vítima deste roubo aqui apurado. Afirmou, por fim, que a vítima reconheceu o réu em sede policial (fls. 258).

A testemunha José Casemiro de Lima Júnior, policial militar, relatou que estava em patrulhamento e quando deu ordem de parada a um veículo Honda/Civic, o mesmo relutou em parar. Disse que horas antes havia acontecido um roubo no bairro Jardim Cândida e que, ao encontrarem uma arma com o réu, que estava dentro do veículo, levaram todos para a delegacia. Por fim, afirmou que a vítima reconheceu o réu e mais um indivíduo como autores do roubo (fls. 293).

A testemunha Gabriel de Souza Casagrande disse que estava dentro do veículo abordado pelos policiais no dia dos fatos e que não sabia que o réu estava armado (fls. 259).

A testemunha André Eduardo Baptistella contou que também estava no carro onde o réu fora localizado. Disse que conduzia o veículo e que não desobedeceu a ordem de parada dos policiais (fls. 260).

A testemunha Douglas Lavor dos Santos afirmou que não conhecia o réu e não tinha conhecimento de que o mesmo estivesse armado (fls. 261).

A testemunha Uira Brasileiro de Carvalho Nunes informou que conhece o réu e que o mesmo sempre teve boa conduta social (fls. 262).

A testemunha Mikael Narciso Pereira disse que não presenciou os fatos, mas que conhece o réu e ele não pratica roubos (fls. 263).

A testemunha Jennifer Roseli Ramalho contou que não presenciou os fatos e que não tem conhecimento do réu ter se envolvido com crimes de roubo (fls. 264).

São as provas dos autos.

A absolvição da imputação da prática do crime de roubo é de rigor.

Com efeito, mencionada prática não ficou demonstrada em razão das inconsistências apresentadas nas declarações da vítima, em juízo e durante a fase de investigação.

Vale ressaltar, ainda, de acordo com os depoimentos dos policiais, que o réu foi encontrado no interior de um veículo com outros indivíduos, portando a arma, não existindo nenhum elemento comprobatório ou situação de flagrante que prove a autoria do acusado.

E recentemente a Quinta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, por ser a ação penal pública de titularidade do Ministério Público, o pedido ministerial de absolvição deve ser de necessário acolhimento, sob pena de ofensa ao princípio acusatório adotado no art. 3º-A do Código de Processo Penal:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. ART. 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE NATUREZA MATERIAL. MERA INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE SONEGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ART. 337-A DO CP. MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO ACOLHIMENTO. ART. 3º-A do CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Reputa-se válida a publicação dirigida a um dos advogados constituídos, quando ausente requerimento de intimação exclusiva. 2. O delito de sonegação de contribuições previdenciárias, previsto no art. 337-A do CP é de natureza material, consiste na efetiva supressão ou omissão de valor de contribuição social previdenciária, não sendo criminalizada a mera inadimplência tributária. 3. O descumprimento de obrigação tributária acessória, prevista no inciso III do art. 337-A do CP, por omissão ao dever de prestar informações, sem demonstração da efetiva supressão ou omissão do tributo, não configura o crime previsto no caput do art. 337-A do CP. 4. Nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público o monopólio da titularidade da ação penal pública. 5. Tendo o Ministério Público, titular da ação penal pública, pedido a absolvição do réu, não cabe ao juízo a quo julgar procedente a acusação, sob pena de violação do princípio acusatório, previsto no art. 3º-A do CPP, que impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar. 6. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para anular o processo após as alegações finais apresentadas pelas partes." (AgRg no AREsp n. 1.940.726/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De outra banda, restou devidamente comprovada a autoria do réu no aludido crime de

porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Nesse sentido, o réu confessou que portava referida arma e, nos termos do laudo juntado às fls. 168/170 e 250/252, esta encontrava-se com a numeração suprimida, acompanhada de munições do mesmo calibre e poderia ser utilizada.

Ressalta-se que o crime de porte é um crime de mera conduta, ou seja, em que pese o réu não tenha praticado nenhuma conduta efetivamente, somente o porte já basta para a condenação, vez que a arma estava apta para uso e poderia ter sido disparada pelo acusado.

A condenação no crime de porte de arma de fogo, portanto, é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase: O réu é primário, sendo assim fixo a penabase no mínimo legal.

Segunda fase: Embora o réu tenha confessado o porte de arma em solo policial, a pena não pode ser reduzida abaixo do seu mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Terceira fase: Nada a considerar.

Deverá iniciar o cumprimento da pena de reclusão em regime inicial aberto em razão da quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para:

I) ABSOLVER o réu JHONNY RAMALHO RIBEIRO, já qualificado nos autos, do crime previsto no artigo 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, c/c o artigo 14, inc. II, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e para,

II) CONDENAR o réu JHONNY RAMALHO RIBEIRO, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03, ao cumprimento de pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, no mínimo legal.

Da pena acima fixada, em fase de execução, deverá ser abatido o lapso de prisão processual, entre 22/10/2021 e 28/07/2022 (fls.307/209).

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a saber: a) prestação pecuniária de um salário mínimo, mediante depósito judicial, com destinação a ser definida nos termos das normas da Corregedoria do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) prestação de serviços à comunidade de forma a ser especificada pelo juízo das execuções criminais.

Poderá recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no de valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual n. 11.608/03.

Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade. Neste sentido já se posicionou o E. Superior Tribunal de Justiça: “[...] Não há se falar em isenção das custas judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal

determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.º 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções [...]” (HC 224.414/MG; Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze; 5ª Turma; Data de Julgamento: 25/09/2012).

Determino a remessa do armamento ao Comando do Exército para as providências cabíveis. Providencie-se a Serventia as comunicações necessárias.

Intime-se a vítima com cópia desta sentença (por mandado ou via postal, juntando-se comprovante nos autos).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA